



PUTUSAN

Nomor K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, telah memutus perkara Anak:

Nama : ANAK;
Tempat Lahir : Bongkudai;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/24 April 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 7303 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Persetubuhan anak dibawah umur”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon dengan perintah agar Anak segera ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kotamobagu;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju cop top lengan pendek berwarna hijau bergaris putih dan berkancingan baju warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktg tanggal 25 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju cop top lengan pendek berwarna hijau bergaris putih dan berkancingan baju warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 7303 K/Pid.Sus/2026



Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2026/PT MND tanggal 7 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktg, tanggal 25 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2026 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 April 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 April 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 April 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 7303 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dengan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dan Anak korban yang sebelumnya menjalin hubungan pacaran telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, peristiwa pertama pada bulan Februari 2025 hari tanggalnya sudah lupa pada pukul 16.00 WITA bertempat di rumah teman Anak di Desa Inaton, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 09.45 WITA bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Kota Kotamobagu Nomor 445/RSUD-KK/13/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 yang ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot, Sp. OG.K selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu yang memeriksa Anak Korban Nuraini Mokobela pada tanggal 2 Juli 2025 Pukul 12.28 WITA dengan hasil pemeriksaan Anggota gerak lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, hasil pemeriksaan urine tes kehamilan klien negatif, terdapat robekan *hymen* (selaput dara) arah jam empat koma jam enam koma jam delapan koma jam sebelas koma jam tiga belas sampai ke dasar akibat benda tumpul. Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa *hymen* (selaput dara) klien dalam keadaan tidak utuh;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 7303 K/Pid.Sus/2026



- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap Anak sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perbuatan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban adalah perbuatan suka sama suka, tidak ada paksaan mengingat antara Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, maka mempertimbangkan rekomendasi dalam laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak dan Anak Korban, pidana yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah memenuhi rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dan Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 7303 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Hamsurah, S.H., M.H.

Sutarjo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 7303 K/Pid.Sus/2026